



PUTUSAN

Nomor 607 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, telah
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARRY MULYANA bin H. UJANG SUPARDI;**
Tempat Lahir : Purwakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/16 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cibuntu RT 005/002, Desa
Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten
Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Purwakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Purwakarta tanggal 11 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARRY MULYANA bin H. UJANG SUPRIADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid/2026



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HARRY MULYANA bin H. UJANG SUPRIADI selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa P 150 XE warna *maurutius blue* tahun 1995 nomor polisi T 6187 AB nomor rangka MH2S1X2AASK115063 nomor mesin VLX1M821760 atas nama Dindin Wahyudin;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vespa P 150 XE warna *maurutius blue* tahun 1995 nomor polisi T 6187 AB nomor rangka MH2S1X2AASK115063 nomor mesin VLX1M821760 atas nama Dindin Wahyudin;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vespa P 150 XE warna *maurutius blue* tahun 1995 nomor polisi T 6187 AB nomor rangka MH2S1X2AASK115063 nomor mesin VLX1M821760 atas nama Dindin Wahyudin;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Vespa P 150 XE warna *maurutius blue* tahun 1995 nomor polisi T 6187 AB nomor rangka MH2S1X2AASK115063 nomor mesin VLX1M821760 dari Sdr. Dindin Wahyudin kepada Sdr. Apip Mulyawan pada tanggal 15 Juli 2005 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Apip Mulyawan bin H. Ismail;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 127/Pid.B/2025/PN Pwk tanggal 4 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARRY MULYANA bin H. UJANG SUPRIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid/2026



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa P 150 XE warna *maurutius blue* tahun 1995 nomor polisi T 6187 AB nomor rangka MH2S1X2AASK115063 nomor mesin VLX1M821760 atas nama Dindin Wahyudin;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vespa P 150 XE warna *maurutius blue* tahun 1995 nomor polisi T 6187 AB nomor rangka MH2S1X2AASK115063 nomor mesin VLX1M821760 atas nama Dindin Wahyudin;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vespa P 150 XE warna *maurutius blue* tahun 1995 nomor polisi T 6187 AB nomor rangka MH2S1X2AASK115063 nomor mesin VLX1M821760 atas nama Dindin Wahyudin;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Vespa P 150 XE warna *maurutius blue* tahun 1995 nomor polisi T 6187 AB nomor rangka MH2S1X2AASK115063 nomor mesin VLX1M821760 dari Dindin Wahyudin kepada Sdr. Apip Mulyawan pada tanggal 15 Juli 2005 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Apip Mulyawan bin H. Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 461/PID/2025/PT BDG tanggal 21 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 127/Pid.B/2025/PN Pwk, tanggal 4 Desember 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Akta Pid.B/2025/PN Pwk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2026, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Akta Pid.B/2025/PN Pwk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2026 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2025 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 2 Februari 2026;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 6 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Januari 2026 melalui surat tercatat PT Pos Indonesia yang diterima tanggal 23 Januari 2026 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 2 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid/2026



telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta pada tanggal 22 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 6 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Purwakarta yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Juli tahun 2017 Terdakwa meminjam sepeda motor Vespa kepada Saksi Apip Mulyawan (mertua Terdakwa, sebelum Terdakwa bercerai dengan Saksi Reka) atas persetujuan Saksi Apip Mulyawan. Namun sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Vespa tersebut kepada Saksi Mahmud Yunus sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Terdakwa membutuhkan modal untuk warung;
 - Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun Terdakwa sudah menebus sepeda motor Vespa tersebut dari Saksi Mahmud Yunus sebesar

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid/2026



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Saksi Mahmud Yunus sedang membutuhkan uang;

- Bahwa Terdakwa baru ada niatan mengembalikan sepeda motor Vespa tersebut kepada Saksi Apip Mulyawan ketika ada panggilan dari pihak Polres Purwakarta mengenai penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain menggadaikan sepeda motor Vespa milik Saksi Apip Mulyawan, Terdakwa juga sempat me-*leasing*-kan motor milik Saksi Reka (mantan istri Terdakwa) tanpa sepengetahuan Saksi Reka dan menjaminkan sertifikat tanah milik Saksi Apip Mulyawan sebagai jaminan untuk pinjaman modal usaha Terdakwa di Bank BRI;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak terbukti perbuatan Terdakwa karenanya mohon dibebaskan. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mohon *judex juris* menguatkan putusan *judex facti*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan sedemikian rupa itu bukan alasan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas, penjatuhan pidana Terdakwa oleh *judex facti* dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun perlu diperbaiki karena



judex facti dalam menjatuhkan pidana kurang memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Perbuatan Terdakwa menggadaikan Vespa milik Saksi Apip Mulyawan tidak dapat dibenarkan, namun Vespa tersebut sudah ditebus dan setelah Terdakwa mendapat panggilan Polisi atas perkara *in casu*, Vespa tersebut telah kembali kepada Sdr. Apip Mulyawan, karenanya beralasan untuk meringankan pidana Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak tanggal 2 Januari 2026, maka ketentuan Pasal 372 KUHP yang telah dicabut dengan Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan padanannya diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemeriksaan perkara *a quo* mengacu pada Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terdakwa dijatuhkan pidana penjara atau denda secara alternatif, maka sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni kewajiban Hakim mempertimbangkan penghasilan dan pengeluaran Terdakwa secara nyata sebelum menjatuhkan pidana denda. Oleh karena dalam berkas *in casu* tidak terdapat dokumen mengenai penghasilan dan pengeluaran Terdakwa secara nyata, sehingga *judex juris* tidak dapat mempertimbangkan mengenai hal tersebut lebih lanjut, karenanya terhadap Terdakwa tidak dijatuhkan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *judex juris* berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid/2026



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 461/PID/2025/PT BDG tanggal 21 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 127/Pid.B/2025/PN Pwk tanggal 4 Desember 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HARRY MULYANA bin H. UJANG SUPARDI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 461/PID/2025/PT BDG tanggal 21 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 127/Pid.B/2025/PN Pwk tanggal 4 Desember 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Maret 2026**, oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 607 K/Pid/2026